

[별표 2]

해양생태계 관련 범죄 및 벌칙(「해양생태계의 보전 및 관리에 관한 법률」)

벌칙	위반유형
3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금 (법 제61조 관련)	1. 제16조제3항에 따른 금지·제한을 위반하여 해양포유동물을 포획한 자 2. 제20조제1항의 규정을 위반하여 해양보호생물을 포획·채취·훼손한 자 또는 해양보호생물을 포획하거나 훼손하기 위하여 폭발물·그물·함정어구를 설치하거나 유독물질·전류를 사용한 자
2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금 (법 제62조 관련)	1. 제20조제1항의 규정을 위반하여 해양보호생물을 이식·가공·유통 또는 보관한 자 2. 제23조제1항의 규정을 위반하여 해양생태계교란생물을 해양생태계에 유입시키거나 서식지 및 개체수를 증가시킨 자 3. 제23조제2항의 규정을 위반하여 허가받지 않고 해양생태계교란생물을 수입 또는 반입한 자 4. 해양생물보호구역 및 해양생태계보호구역에서 제27조제1항제1호부터 제5호까지의 규정을 위반하여 해양생물 또는 해양생태계를 훼손한 자 5. 제27조제3항의 규정을 위반하여 해양생물보호구역에서 해양생물 또는 해양생태계를 훼손한 자 6. 제30조에 따른 중지·원상회복 또는 조치명령을 위반한 자 7. 제42조제1항제1호의 규정을 위반하여 허가받지 않고 해양동물을 외국으로부터 수입 또는 반입한 자 8. 제42조제1항제2호의 규정을 위반하여 허가받지 않고 해양보호생물을 수출·수입·반출 또는 반입한 자
1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금 (법 제63조 관련)	1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 제20조제1항 단서에 따른 포획·채취등의 허가를 받은 자 2. 제22조의 규정을 위반하여 해양보호생물의 멸종 또는 감소를 촉진하거나 확대를 유발할 수 있는 광고를 한 자 3. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 제23조제2항에 따른 수입 또는 반입의 허가를 받은 자 4. 해양경관보호구역에서 제27조제1항제2호부터 제5호까지의 규정을 위반하여 해양경관을 훼손한 자 5. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 제42조제1항제1호부터 제3호까지의 규정에 따른 허가를 받은 자 6. 제42조제1항제3호의 규정을 위반하여 허가받지 않고 해양수산부령으로 정하는 종을 수출·수입·반출 또는 반입한 자

양벌규정 (법 제64조 관련)	법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제61조부터 제63조까지의 어느 하나에 해당하는 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에게도 해당 조문의 벌금형을 부과한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 않은 경우에는 그렇지 않다.
1천만원 이하 의 과태료 (법 제65조제1항 관련)	제36조제5항(제27조 및 제30조의 규정과 관련된 것에 한정한다)에 따른 시·도지사의 조치를 위반한 자에게는 1천만원 이하의 과태료를 부과한다. - 제36조(시·도해양보호구역의 지정·관리) ⑤ 시·도지사는 제25조제2항 및 제3항, 제27조부터 제29조까지, 제34조 및 제35조에 준하여 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 해양생물의 포획·채취를 제한하는 등 시·도해양보호구역의 보전에 필요한 조치를 할 수 있다.
2백만원 이하의 과태료 (법 제65조제2항 관련)	1. 제14조제3항의 규정을 위반하여 정당한 사유 없이 출입·조사·관찰 행위 및 장애물등의 변경·제거행위를 거부·방해 또는 기피한 자 2. 제16조제3항에 따른 금지·제한을 위반하여 회유성해양동물을 포획한 자 3. 제20조제4항의 규정을 위반하여 해양보호생물의 포획·채취등의 결과를 신고하지 않은 자 4. 제20조제5항의 규정을 위반하여 해양보호생물의 보관신고를 하지 않은 자 5. 제47조에 따른 공유수면의 형질변경, 출입·취사·야영행위의 제한을 위반한 자
1백만원 이하의 과태료 (법 제65조제3항 관련)	1. 제20조제4항의 규정을 위반하여 허가증을 지니지 않은 자 2. 제21조제2항의 규정을 위반하여 허가증을 반납하지 않은 자 3. 제27조제1항제6호부터 제8호까지의 규정에 따른 행위제한을 위반한 자 4. 제27조제5항에 따른 개발행위 등이나 영어행위의 제한을 위반한 자